

AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 2009
relatif au précompte de cotisations sur les pensions d'invalidité versées par
la CNIEG

ARTICLE 1: OBJET DU PRESENT AVENANT

L'accord du 15 octobre 2009 prévoit, notamment, un ajustement de l'assiette de calcul de cotisations à la couverture de prévoyance complémentaire concernant les agents en invalidité de 2^{ème} et 3^{ème} catégories.

L'avenant N° 1 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des agents des industries électriques et gazières instaure une exonération des cotisations pour les invalides de catégories 2 et 3.

Certaines dispositions de l'accord du 15 octobre 2009 (ci-après désigné « l'Accord ») doivent donc être modifiées ou supprimées.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS MODIFIEES

Article 2.1 :

Dans le Préambule de l'Accord, les deux phrases suivantes sont supprimées :

« C'est notamment le cas pour la couverture de prévoyance complémentaire obligatoire, mise en place par l'accord de branche du 27 novembre 2008. ».

« En outre, il comporte un ajustement de l'assiette de calcul des cotisations à la couverture de prévoyance complémentaire concernant les agents en invalidité de deuxième et troisième catégories. »

Article 2.2 :

Dans l'article 1^{er} de l'Accord, la phrase suivante est supprimée :

« - De modifier l'assiette de calcul des cotisations dues par les employeurs et les agents en invalidité au titre de l'accord collectif de branche du 27 novembre 2008 portant sur la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire obligatoire. »

Article 2.3 :

Le 2nd alinéa de l'article 2 de l'Accord est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

« Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint- Pierre et Miquelon ».

Article 2.4 :

L'article 3 de l'Accord est entièrement supprimé et remplacé par la mention suivante « *Article 3 : Disposition supprimée par l'Avenant N° 1 au présent Accord* ».

Article 2.5 :

L'article 4.1 de l'Accord et son intitulé, « *accord de branche du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des agents des IEG* », sont entièrement supprimés.

L'intitulé de l'article 4.2, « *4.2. Autres dispositifs de protection sociale* », est supprimé.

Dans l'article 4 de l'Accord, les termes « *Pour tout autre dispositif* » sont remplacés par « *Pour tout dispositif* ».

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant entre en vigueur le 1^{er} juillet 2012, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'Accord qu'il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 : Notification, dépôt et publicité

A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

A l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant, fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

JB Jch
17 Ad

Article 3.3 : Procédure d'extension de l'avenant

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le **01 JUIN 2012**



Le Président de l'UFE



Le Président de l'UNEmIG

Pour les représentants des Fédérations Syndicales :

FCE-CFDT

CFE-CGC

CFTC-CMTE

FNME-CGT

FNEM-FO

Henri BEQUET Jady CHORIN

